
委托服务合同

甲方：深圳市亘古磐石科技有限责任公司

法定代表人：张三

住所：深圳市宝安区西乡街道劳动社区前海科兴科学园

联系电话：123456789

乙方：北京天虹广告设计有限公司

法定代表人：李四

住所：北京市华阳华府大道一段1号2栋22层12号

联系电话：2345671912

根据《中华人民共和国民法典》等之规定，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行前端开发事宜达成如下合同，以资共同遵守。

一、委托内容

1.1 甲方委托乙方的内容如下：开发一个响应式前端，确保在电脑和手机上都能完美适配。手机访问的样式参考网站为 <https://www.onbuka.com/zh-cn/>。

1.2 甲方提供服务过程中基本资料、素材、情况说明、需求明细等，乙方按照要求进行自行或者指定第三方进行服务。若因甲方提供资料不全、不准确或不及时导致乙方工作延误或产生额外成本的，甲方应承担相应责任并补偿乙方因此遭受的损失。

1.3 主要任务开发一个响应式前端，确保在电脑和手机上都能完美适配。

1.4 乙方为甲方开发的小程序，不允许用于传销、诈骗、赌博、色情等任何非法领域。如甲方私自修改乙方开发的小程序并用于上述非法领域，一切责任由甲方承担。

二、制作项目及单价

2.12.1 本合同总价款：合同总价款为人民币2800元。

合同签订后支付 50%，即 1400 元，开发时间共五天，第六天交付支付尾款 1400 元。

2.2 合作期限：2024 年 12 月 17 至 2024 年 12 月 24 日止。

2.3 付款方式：通过第 2.3.2 种方式支付款项。

2.3.1 甲方通过淘宝交易的方式向乙方支付款项。

2.3.2 甲方通过微信/支付宝/转账方式向乙方支付款项，乙方应在收到款项后向甲方开具等额发票。

2.3.3 若甲方逾期未支付款项，乙方有权暂停服务，并要求甲方按应付未付款金额的日万分之五支付违约金。

三、验收标准和方法

3.1 以甲乙双方确认的制作要求为准进行验收。

3.2 乙方交付后甲方应及时验收。如甲方在乙方交付后 7 天内未提出异议，则视为验收合格。

3.3 开发时间五天，第六天交付。

四、甲方的权利义务

4.1 甲方有权监督乙方按照合同约定的标准质量完成委托服务。

4.2 甲方有权对乙方的工作提出修改意见，并要求乙方进行修改，但修改意见应合理且不影响整体项目进度，且甲方应给予乙方合理的

修改时间。

4.3 甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权；

4.4 甲方中途变更制作物的数量、规格、质量或设计等，应在变更决定作出后及时通知乙方，并承担由此产生的额外费用（如有）。

4.5 甲方按本合同约定及时足额支付价款。

五、乙方的权利义务

5.1 严格按照甲方确认的方案等要求进行提供服务，确保按照合同约定的时间和方式保质保量地履行交付义务；

5.2 乙方需按照合同约定按时交付委托作品或者服务。

5.3 乙方按照本合同要求，进行 前端开发 等相关工作，并按照约定时间提供初稿和进行修改。乙方有权要求甲方提供明确的修改方向和具体要求。若甲方提出的修改意见超出合同约定的范围或影响整体项目进度的，乙方有权拒绝或要求甲方支付额外费用。

5.4 若乙方认为必要的，乙方有权利将本合同所约定的权利和义务承包给第三方。

5.5 乙方有权要求甲方在未付清款项和确认收货之前不得使用乙方提供的作品，且甲方在未付清款项前，乙方保留对作品的所有权利。甲方在未付清款项前擅自使用作品的，乙方有权要求甲方立即停止使用并支付相应费用。

六、知识产权约定

甲方付完款后，乙方所提供作品的著作权、发表权及相应所有知识产权均归甲方所有，乙方享有署名权。在甲方未付清款项前，乙方保留对作品的所有权利，包括但不限于著作权、发表权等。甲方在付

清款项并获得作品所有权后，应合理使用作品，不得侵犯乙方的署名权。

七、违约责任

7.1 任何一方未按本合同的约定履行自身义务的，任一方不得无故终止合同。

7.2 协议履行期间，如甲方违约，乙方为维权所发生的任何费用（包括但不限于赔偿金、违约金、诉讼费、公证费、律师费等）均由甲方承担。

八、保密条款

8.1 双方同意，本合同之条款、该等条款之存在、以及双方为本合同书之目的提供予对方之任何资料、数据（包括但不限于以各种形式、格式及媒介存在之程序、文档、技术文件，及其他甲方标明「专有」或「机密」或类似注记之数据），属于商业秘密，仅限揭露予必要之经理人、董事、员工、会计师、法律顾问及其它顾问，除适用法律强制要求或政府主管机关之主动要求外，不得揭露予其它第三方，且揭露时仅限与本交易相关「必要知悉」之信息，并应保密。

8.2 本合同约定保密义务不因合同的终止/解除而失效。

8.3 除本合同另有约定外，甲乙双方均同意对对方的任何资料负绝对之保密义务及保管责任，未经资料提供方事先书面同意，绝不作超出本合同书之目的范围之使用或以任何方式将其泄露、告知、交付予任何第三人，若有违反致一方或一方之客户受有损害，同意无条件赔偿该方所受之一切损害（包括但不限于合理的律师费、维权费用、诉讼费、公证费、差旅费等），如另涉有民刑事责任，并应负起相关所有民刑事责任。

九、不可抗力

9.1 本合同中的任何一方，由于战争或者严重的水灾、火灾、台风和地震等自然灾害或国家政策因素或其它不可预见、不可避免、不可克服的事件而不能履行本合同之约定，受不可抗力影响的一方应在5个工作日内将发生不可抗力事件的情况书面告知另一方，且应于10个工作日内提供不可抗力发生地有权主管机关出具的相应证明。

9.2 在不可抗力的期间内，受不可抗力影响的一方可以免责，不构成违约。不可抗力影响解除后，应继续履行本合同。

十、其他事项

10.1 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决，经双方同意后，通过签订书面补充合同的形式约定。

10.2 合同签订后，甲乙双方因本合同发生争议，应以协商方式解决；若协商不成，由乙方住所地人民法院管辖。

10.3 本合同一式二份，合同双方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。

10.4 本合同经各方签署后生效。

甲方（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

年 月 日

年 月 日